PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE "SERVICIO DE ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB CORPORATIVO DE EMACSA" MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

EXPEDIENTE: 2026-65

CAPÍTULO I RÉGIMEN JURÍDICO 4
CLÁUSULA 1 - RÉGIMEN JURÍDICO. 4
CAPÍTULO II DEL ÓRGANO CONTRATANTE 5
CLÁUSULA 2 - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 5
CLÁUSULA 3 - PERFIL DEL CONTRATANTE Y COMUNICACIONES. 6
CLÁUSULA 4 - RESPONSABLE DEL CONTRATO. 6
CLÁUSULA 5 - UNIDAD ENCARGADA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7
CAPÍTULO III DEL CONTRATO 7
CLÁUSULA 6 - VALOR ESTIMADO. 7
CLÁUSULA 7 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 7
CLÁUSULA 8 - EXISTENCIA DE CRÉDITO. 8
CLÁUSULA 9 - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 8
CLÁUSULA 10 - PRÓRROGA DEL CONTRATO. 8
CLÁUSULA 11 - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 9
CAPÍTULO IV: DEL LICITADOR 9
CLÁUSULA 12 - DEL LICITADOR. APTITUD PARA CONTRATAR. 9
CLÁUSULA 13 - CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA. 10
CLÁUSULA 14 - INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. 10
CLÁUSULA 15 - DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 10
CLÁUSULA 16 - PUBLICIDAD. 11
CLÁUSULA 17 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 11
CLÁUSULA 18 - GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA. 11
CLÁUSULA 19 - DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 12
TÍTULO II LICITACIÓN DEL CONTRATO. 12
CAPÍTULO I DE LAS PROPOSICIONES. 12
CLÁUSULA 20 - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 12
CLÁUSULA 21 - FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 13
CLÁUSULA 22 – SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA". 14
CLÁUSULA 23 – SOBRE Nº 2 "CRITERIOS BASADOS EN JUICIO DE VALOR". 16
CLÁUSULA 24 – SOBRE Nº 3 "CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓMULAS". 17

CLÁUSULA 25 - CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 17
CAPÍTULO II DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN 19
CLÁUSULA 26 - EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 19
CLÁUSULA 27 - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 23
CLÁUSULA 28 - PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN. 23
TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 24
CAPÍTULO I DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 24
CLÁUSULA 29 - VALORACIONES Y ABONOS. 24
CLÁUSULA 30 - OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 25
CLÁUSULA 31 - OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA. 25
CLÁUSULA 32 - DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 27
CLÁUSULA 33 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 27
CLÁUSULA 34 – COMPLIANCE 28
CLÁUSULA 35 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 28
CLÁUSULA 36 - RIESGO Y VENTURA. 28
CLÁUSULA 37 - TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS. 29
CLÁUSULA 38 - CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR DEMORA. 29
CLÁUSULA 39 - CESIÓN DEL CONTRATO. 30
CLÁUSULA 40 - SUBCONTRATACIÓN. 30
CLÁUSULA 41 - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 32
CLÁUSULA 42 - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 32
CAPÍTULO III. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 33
CLÁUSULA 43 – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 33
CLÁUSULA 44 - FORMA DE PRESENTACIÓN. 34
CLÁUSULA 45 - REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS. 34
CLÁUSULA 46 - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 35
CLÁUSULA 47 - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 36
CLÁUSULA 48 - PLAZO DE GARANTÍA. 36
CLÁUSULA 49 – FACULTADES DEL PODER ADJUDICADOR. 36
CLÁUSULA 50 – JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS. 37
ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 38
ANEXO II.A MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 56

ANEXO II.B MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 57
ANEXO III DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP. 58
ANEXO IV INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 59
ANEXO V MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN - MODELO DE AVAL. 61
ANEXO VI MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN - MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 62
ANEXO VII MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS[1]. 63
ANEXO VIII DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE AJUSTARÁ AL FORMULARIO DE DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACIÓN 64
ANEXO IX MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL PROPÓSITO DE SUBCONTRATAR 68
ANEXO X RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 69
ANEXO XI INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO PLATAFORMA CONTRATACIÓN ELECTRONICA VORTAL 70
ANEXO XII CONTRATO PARA LA REGULACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 77
ANEXO XIII MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES 85
ANEXO XIV DECLARACIÓN SI/NO PREVISIÓN DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVIDORES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 86

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I RÉGIMEN JURÍDICO

CLÁUSULA 1 - RÉGIMEN JURÍDICO.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los servicios descritos en el **apartado A del ANEXO I**. **Características generales del contrato** y definido en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican los factores de todo orden para tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la LCSP, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente. En el supuesto de no división en lotes, la justificación se recogerá en **el apartado A del ANEXO I.**

Si el contrato está dividido en lotes, en el **apartado A** del **ANEXO I** se especificará si las personas licitadoras podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por persona licitadora. En este último caso, se especificarán los criterios o sistemas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, una persona licitadora pueda resultar adjudicataria de un número de lotes que exceda el máximo indicado.

Si la contratación se fracciona en lotes se considerará que el objeto de cada lote constituye una unidad funcional susceptible de realización independiente. Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.

El presente contrato tiene carácter privado, y se regirá en su preparación y adjudicación por lo dispuesto en el Real Decreto 3/2020, de 4 de Febrero, de medidas urgentes por el que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, relativa la adjudicación de contratos de concesión, o en su caso, los preceptos aplicables de la Ley 9/2017, de Contratos de Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), al ser EMACSA poder adjudicador no Administración Pública de acuerdo con el artículo 3 LCSP.

Los efectos y extinción del contrato se regirán por normas de derecho privado. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 319 LCSP, al contrato le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243,de la LCSP.

Asimismo, el contrato se regirá por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley del Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, “Reglamento General de Contratos” o “RGLCAP”), en todo aquello en lo que no se opongan a dicha Ley.

En el presente pliego figuran referencias a preceptos de las normas indicadas en el párrafo anterior que están previstas para los contratos administrativos que celebran las Administraciones Públicas, toda vez que el principio de libertad de pactos previsto en el artículo 1.255 del Código Civil y recogido expresamente en el artículo 34 LCSP, permite incluirlas en los contratos que celebren los poderes adjudicadores no Administración Pública con la finalidad de garantizar su correcta ejecución y salvaguardar así el interés general, sin que ello implique un cambio en la naturaleza jurídica de los contratos, que continúan teniendo el carácter privado que el artículo 26 LCSP atribuye a los contratos que celebran los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública.

En cuanto a la prestación material de los trabajos, deberá respetarse íntegramente la totalidad de la normativa sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato, según la naturaleza de las actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, así como las disposiciones en materia social y laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia medioambiental que resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos anexos, junto a la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Asimismo, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

En el presente pliego figuran referencias a preceptos de las normas indicadas en el párrafo anterior que están previstas para los contratos administrativos que celebran las Administraciones Públicas, toda vez que el principio de libertad de pactos previsto en el artículo 1.255 del Código Civil y recogido expresamente en el artículo 34 LCSP, permite incluirlas en los contratos que celebren los poderes adjudicadores no Administración Pública con la finalidad de garantizar su correcta ejecución y salvaguardar así el interés general, sin que ello implique un cambio en la naturaleza jurídica de los contratos, que continúan teniendo el carácter privado que el artículo 26 LCSP atribuye a los contratos que celebran los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública.

Además, el contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por EMACSA que puedan ser aplicables en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la contratista de la obligación de su cumplimiento.

CAPÍTULO II DEL ÓRGANO CONTRATANTE

CLÁUSULA 2 - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

La competencia para la celebración del presente contrato queda establecida en el artículo 15.ap.

a) de los Estatutos Sociales de EMACSA.

Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el **apartado B del ANEXO I.**

CLÁUSULA 3 - PERFIL DEL CONTRATANTE Y COMUNICACIONES.

1. En el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (en delante PLACSP), se publicará la información establecida en el artículo 63 de la LCSP, así como en su caso la composición del órgano de asistencia al órgano de contratación, la adjudicación, la formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual.

2. El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la página web de EMACSA a través de la página: www.emacsa.es

3. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 15ª "Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley" de la LCSP, las comunicaciones e intercambios de información entre el órgano de contratación y los licitadores se efectuarán exclusivamente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, incluida la presentación de los sobres de documentación administrativa y de oferta a través de la herramienta de preparación de ofertas que el órgano de contratación pondrá a disposición de los licitadores en su perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por tratarse de un procedimiento abierto, las comunicaciones que podrán dirigirse a los licitadores serán:

- Comunicación de admisión y exclusión de licitadores, pudiendo requerir a los licitadores la subsanación de errores en la documentación administrativa aportada en la oferta o solicitud de participación.
- Comunicación de requerimiento a que hace referencia el artículo 149.4 de la LCSP, en caso de ofertas incursas en presunción de anormalidad.
- Comunicación de requerimiento de documentación, para solicitar al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa la presentación de la documentación a que se refiere el artículo 150.2 de la LCSP.
- Notificación de la adjudicación, tanto al licitador adjudicatario, como a los no adjudicatarios.
- Cualesquiera otras que dirijan el órgano de contratación o el órgano de asistencia en el seno del procedimiento de licitación a los licitadores.

CLÁUSULA 4 - RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que le corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de EMACSA frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada a tal efecto.

En el presente contrato el responsable del contrato será la que figura en el **apartado B del ANEXO**

I.

Son funciones del responsable del contrato, entre otras:

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
- Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en cada una de sus fases.
- Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
- Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución.
- Informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato o la imposición de penalidades.
- Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los trabajos.
- Proponer la imposición de penalidades y/o reclamación de indemnizaciones por incumplimientos contractuales
- Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la entidad adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.

CLÁUSULA 5 - UNIDAD ENCARGADA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la indicada en el **apartado B del ANEXO I**.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

CLÁUSULA 6 - VALOR ESTIMADO.

El valor estimado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, en lo que a cuantía y método de cálculo se refiere será el expresado en el **apartado C del ANEXO I.**

CLÁUSULA 7 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad expresada en el **apartado D del ANEXO I** en el cual figura su desglose y la distribución por anualidades previstas.

El presupuesto base de licitación ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y artículo 309 LCSP y es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), que se indicará en todo caso como partida independiente. Respecto a los lotes, se indicará el presupuesto de licitación de cada uno de ellos en el citado apartado.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y comisiones de cualquier índole que sean de aplicación, así como los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

En el **apartado D del ANEXO I**, se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación, o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

CLÁUSULA 8 - EXISTENCIA DE CRÉDITO.

La ejecución de los servicios está amparada por los créditos que se indican en el **apartado D del ANEXO I.**

CLÁUSULA 9 - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

El plazo total y los plazos parciales de ejecución de los trabajos será los que figuran en el **apartado E del ANEXO I** o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

En el caso de contratos de servicios llamados de “actividad”, en los que el contratista presta el servicio de manera regular y continuada, el plazo debe fijarse como plazo de duración. No obstante, cuando se haya establecido un plazo de ejecución fijo, el posible retraso en la adjudicación respecto de dicha fecha inicialmente fijada tendrá como efectos una reducción del plazo de ejecución y, en consecuencia, de las prestaciones del contratista, dando lugar a una correlativa reducción del precio.

El contrato se ejecutará en el lugar indicado en su caso en el **apartado E del ANEXO I.**

CLÁUSULA 10 - PRÓRROGA DEL CONTRATO.

El contrato podrá prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP.

La posibilidad de prórroga del presente contrato está prevista en **apartado E del ANEXO I.**

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

La prórroga del contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 LCSP no será obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP, por haberse demorado el poder adjudicador en el abono del precio más de seis meses.

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación

a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente referida.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato. A tal efecto, seis meses antes al vencimiento del contrato, el responsable del contrato deberá elevar informe a la Dirección, que queda facultado por el órgano de contratación para aprobar y firmar cuantos documentos demande su formalización.

CLÁUSULA 11 - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se establecen en apartado S del ANEXO I, de carácter económico, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras las enumeradas en apartado 2 del artículo 202 LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario.

Para el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución deberán establecerse penalidades en el **apartado S** y **U del ANEXO I,** o atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

CAPÍTULO IV: DEL LICITADOR

CLÁUSULA 12 - DEL LICITADOR. APTITUD PARA CONTRATAR.

Podrán ser adjudicatarios del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con el **apartado G del ANEXO I**.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios.

En relación con las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición, así como los supuestos de modificación durante la licitación, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes LCSP.

En los supuestos de sucesión del contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 98 LCSP. A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere producido.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el **apartado G del ANEXO I.**

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67y 68 LCSP.

CLÁUSULA 13 - CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA.

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.

En el **apartado G del ANEXO I** se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional, tanto en los términos previstos en los artículos 87 y 90 de la LCSP, como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia concretos.

CLÁUSULA 14 - INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal.

El órgano de contratación podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el **ANEXO I** con indicación de los trabajos a los que se refiera.

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales del artículo 90.1.e) LCSP o la experiencia profesional requerida, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las prestaciones para las cuales son necesarias dichas capacidades.

CAPÍTULO V: DEL PROCEDIMIENTO DE AJUDICACIÓN

CLÁUSULA 15 - DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de acuerdo con los establecido en el **apartado I del ANEXO I** atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el **apartado Ñ del ANEXO I**, de conformidad con los artículos 145 y 146 LCSP.

Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán por medios electrónicos.

CLÁUSULA 16 - PUBLICIDAD.

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos por EMACSA se publicará en el perfil de contratante de la entidad, al que se podrá acceder a través del siguiente enlace:

https://www.emacsa.es/perfil-del-contratante/

En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación, incluyendo los pliegos y documentación complementaria, en su caso.

Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea de conformidad con el artículo 135 LCSP.

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el **apartado I del ANEXO I.**

CLÁUSULA 17 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Los criterios que servirán para la adjudicación son los señalados en el **apartado Ñ del ANEXO I**, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o, cuando por razones objetivas debidamente justificadas no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el **apartado Ñ del ANEXO I**.

Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de valoración se hayan establecido.

En el **apartado O del ANEXO I** se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP.

CLÁUSULA 18 - GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será indicada en el **apartado Q del ANEXO I**. La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP.

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con el Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los **ANEXOS V y VI** relativos a los Modelos de garantías en los procedimientos de contratación; modelo de aval y modelo de certificado de caución.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional el adjudicatario potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última.

Respecto al bastanteo del poder del aval o del certificado de seguro de caución (**ANEXOS V y VI** relativos a los Modelos de garantías en los procedimientos de contratación; modelo de aval y modelo de certificado de caución), cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará con carácter previo.

Cuando, de conformidad con lo previsto en el **apartado Q del ANEXO I**, se habilite la posibilidad de constituir la garantía en forma de retención en el precio prevista en el artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del licitador al efecto, ésta se llevará a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de una modificación, el precio del contrato experimente variación, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el **apartado R del ANEXO I.**

CLÁUSULA 19 - DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía determinado en el **apartado X del ANEXO I**, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el **apartado E del ANEXO I** respecto de la cancelación parcial de la garantía.

TÍTULO II LICITACIÓN DEL CONTRATO.

CAPÍTULO I DE LAS PROPOSICIONES.

CLÁUSULA 20 - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se ajusten a lo indicado.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados -tales como la liquidación, los plazos finales de ejecución, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato-, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.

CLÁUSULA 21 - FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones serán secretas y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de estas cláusulas o condiciones, así como del contenido de todos los documentos contractuales a que se refiere la Cláusula 1, sin salvedad o reserva alguna.

Cada ofertante podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o formar parte de más de una unión temporal.

Los sobres se dividirán en la forma establecida en el **apartado I del ANEXO I** y en los términos de las cláusulas que figuran a continuación, con indicación del número de expediente al que se refiere, junto con los datos identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de contratación pueda comprobar que dicho archivo electrónico coincide con la huella de la oferta presentada.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar tres sobres electrónicos, señalados con los números 1, 2 y 3. Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y

confidencialidad. Cuando en el **apartado Ñ del ANEXO I** sólo se utilicen criterios de adjudicación evaluables de forma automática, únicamente se presentarán los sobres electrónicos nº 1 y nº 3.

CLÁUSULA 22 – SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA".

Los documentos a incorporar en el sobre electrónico nº1 se detallan a continuación:

Los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados siguientes, deberán concurrir a la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato.

1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, conforme al Anexo VIII del presente Pliego (DEUC).

Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo modelo se ajusta al formulario del documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, conforme al modelo contenido en el **ANEXO VIII** del presente Pliego.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección varíen de un lote a otro, la declaración responsable deberá cumplimentarse para cada lote (o grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de selección).

2.- Integración de la solvencia con medios externos.

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberá presentar su propia Declaración Responsable, debidamente cumplimentada y firmada, conforme al modelo del **ANEXO VII**.

3.- Uniones Temporales de Empresarios.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa participante aportará su propia Declaración Responsable conforme al modelo contenido en el **ANEXO VIII del presente pliego**.

Adicionalmente a la declaración se aportará **el compromiso de constituir la unión temporal** por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

En el documento de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación para esta tipología contractual, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo.

El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma reglamentaria.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

4.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración conforme al modelo **Anexo VIII**.

También deberán presentar declaración conforme al modelo **Anexo VIII** al presente pliego aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.

5.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al Modelo **ANEXO VIII.**

6.- Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del órgano de contratación.

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo indique expresamente en el ANEXO I apartado Q, en el que se justificarán las razones por las que se estima procedente su exigencia. La garantía no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA. En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del contrato. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la LCSP.

7.-Dirección de correo electrónico.

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

8.- Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo **ANEXO VIII**, sobre cumplimiento de dichas obligaciones.

EMACSA podrá requerir al licitador en cualquier momento para que acredite la veracidad de las declaraciones responsables que éste haya presentado.

9.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo **ANEXO VIII.**

CLÁUSULA 23 – SOBRE Nº 2 "CRITERIOS BASADOS EN JUICIO DE VALOR".

En el presente sobre se incluirá la proposición técnica, que comprenderá los documentos que se indiquen en el **apartado L del ANEXO I**, para su valoración por la Comisión Técnica - en caso de que se hubiera constituido por el órgano de contratación de EMACSA- con arreglo a los criterios establecidos en el presente Pliego. En caso de no constituirse dicha comisión se llevará a cabo por

la propia la Mesa de Contratación o, en su caso, por el órgano de contratación en caso de no constituirse aquélla.

No podrá incluirse en el sobre Nº2 ninguna documentación relativa a criterios de adjudicación que hayan de ser valorados conforme a criterios de adjudicación cuantificables mediante aplicación de fórmulas y que hubieran de contenerse en el sobre Nº3, ni viceversa. El incumplimiento de esta obligación conllevará la exclusión automática del procedimiento.

CLÁUSULA 24 – SOBRE Nº 3 "CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓMULAS".

Dentro del sobre se incluirá la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el **Anexo II relativo al modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes,** no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el poder adjudicador estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición económica se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

CLÁUSULA 25 - CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

El órgano de contratación estará asistido por la Mesa de Contratación, cuya composición se referencia en el **apartado B del ANEXO I.**

La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable y la restante documentación y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días hábiles para que los corrija.

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos.

Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa de Contratación procederá en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación se empleen medios electrónicos, a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, se reunirá la Mesa de contratación y se procederá a la apertura del sobre electrónico nº2 de las personas licitadoras admitidas.

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a los técnicos responsables, si procede, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de apertura del sobre nº 3.

A continuación, se realizará la apertura del sobre electrónico nº3 de aquellas empresas que

continúen en el procedimiento. El órgano de contratación publicará, con la debida antelación, en el perfil de contratante que figura en el **apartado H del ANEXO I**, la fecha de celebración del acto público de apertura y lectura de las ofertas económicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios del **apartado Ñ del Anexo I**, al órgano de contratación.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento de licitación, la Mesa calificará la documentación aportada y, si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos.

Una vez calificada la documentación la Mesa determinará el adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con el poder adjudicador o, en caso contrario, determinará la exclusión del licitador del procedimiento y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

En el ANEXO I se deberán incluir los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en los que una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se deberá dar audiencia a la persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación prevista en el apartado siguiente.

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica, o porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

La falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP, o el reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP.

CAPÍTULO II DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN

CLÁUSULA 26 - EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN

La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, y elevará la correspondiente propuesta de mejor oferta al órgano de contratación, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como la mejor desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, se atenderá a los criterios de desempate establecidos en el apartado P del ANEXO I.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá, frente al poder adjudicador, mientras no se haya formalizado el contrato.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que, dentro del plazo de siete o diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación, si así se hubiera exigido:

Documentación que acredite la personalidad jurídica del empresario y capacidad de obrar	**a)** Supuesto 1: Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. **b)** Supuesto 2: **<u>c.1 Si se trata de persona física:</u>** **1)** Copia del D.N.I. del licitador. Si el licitador está representado por otro: **1)** Copia del D.N.I. del representante. **<u>c.2 Si se trata de persona jurídica:</u>** • Escritura o documento de constitución y modificación, en su caso, de los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regule su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. • Escritura de Poder. • Copia del D.N.I. del representante. **<u>c.3 Si se trata de empresarios extranjeros:</u>** • Si se trata de empresas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, su capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde

	esté establecida la empresa, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos establecidos reglamentariamente. • Las demás empresas extranjeras acreditarán su capacidad de acuerdo con lo establecido en los artículos 68 y 84.3 de la LCSP.
Solvencia económica y financiera y técnica o profesional	Se aportará la correspondiente documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional según lo estipulado en el **apartado G del ANEXO I** de este PCAP. De ser exigible la Clasificación como contratista de obras o en caso de resultar oportuna como sustitutiva de la solvencia, según **apartado G del ANEXO I** del Pliego se aportará un Certificado de clasificación administrativa expedido por el ROLECSP o Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acompañado de una declaración sobre su vigencia o Certificado en el Sistema de Clasificación de Proveedores de ASA.
Impuesto de Actividades Económicas	**1)** Certificado de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. **2)** Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. **3)** Copia de la carta de pago del último ejercicio que justifique estar al corriente en el pago del mismo. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL, en adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, resolución expresa de la concesión de la exención o documentación acreditativa de dicha exención.
Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia Estatal de Administración Tributaria y Administración Tributaria de la Junta de Andalucía)	Certificado, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o, en su caso, declaración responsable de no estar obligado a presentarla. Certificado, expedido por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía y justificativo de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.
Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.	Certificado, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, pudiendo serlo por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Garantía definitiva y complementaria	El licitador requerido deberá constituir una garantía definitiva del porcentaje establecido en el Anexo I del importe de adjudicación, cuando el sistema de determinación del precio sea a tanto alzado, o del importe del presupuesto

	base de licitación, cuando sea mediante precios unitarios, ambos I.V.A. excluido, a disposición del órgano de contratación y en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente. 1) La garantía se puede constituir mediante aval o seguro de caución conforme a los modelos adjuntos en los **ANEXOS V y VI**. 2) La garantía se puede constituir en metálico y deberá ser depositada en la Entidad Bancaria Kutxabank, S.A., en la cuenta con número de IBAN: ES03 2095 0844 30 9158486576. Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento (25%) de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. En el caso de una Unión Temporal de Empresarios (UTE), la garantía definitiva podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo de garantía, cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista. Además, cuando así se indique en el **apartado R del ANEXO I** y de conformidad con el artículo 107.2 LCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato o del presupuesto base de licitación, en función de si el sistema de determinación del precio es a tanto alzado o mediante precios unitarios, IVA excluido, alcanzando la garantía total un 9% del precio del contrato.
Documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato	La titulación y experiencia del personal adscrito al contrato se acreditará mediante la aportación de: i. Título académico o certificado expedido por la Universidad correspondiente. ii. Currículum vitae suscrito por el interesado, detallando experiencia y formación específica en trabajos correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. EMACSA podrá realizar aquellas comprobaciones que estime oportunas sobre la documentación aportada por los empresarios. A estos efectos, los titulados declararán su conformidad expresamente en el currículum vitae aportado y autorizarán a EMACSA a realizar todas las actuaciones que estime oportunas para comprobar la veracidad de los datos consignados.
Documentación justificativa de los criterios subjetivos y/u objetivos que haya	El licitador deberá aportar la documentación acreditativa de los criterios subjetivos y/u objetivos incluidos en su oferta mediante declaraciones responsables, cuando lo solicite el órgano de contratación.

ofertado, si procede	
Otra documentación	Además, el licitador presentará cuantos documentos solicite el órgano de contratación por considerarlos convenientes para la ejecución del contrato, como la acreditativa de la habilitación profesional específica o la que permita acreditar cualquier otro extremo exigido por los Pliegos.
Documentación relativa a las subcontrataciones pretendidas	En el supuesto de que el licitador hubiera especificado en su oferta la intención de concertar con terceros la realización parcial de la prestación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP y la cláusula 39 del presente PCAP, deberá presentar en este momento la relación de subcontratos que tiene previsto concluir, señalando la parte de la prestación que específicamente se pretende subcontratar, su importe en euros y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente su aptitud para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. Esta documentación tendrá carácter contractual.
Plan de igualdad	Cuando la entidad propuesta como adjudicataria sea una empresa de 50 o más trabajadores, acreditación de que cuenta con el correspondiente plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres, inscrito en REGCON al tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas, o solicitud de inscripción fechada con al menos tres (3) meses de antelación al fin del plazo de presentación de ofertas, cuando no hubiera recaído resolución expresa.
Personas trabajadoras con discapacidad	Cuando la empresa propuesta como adjudicataria sea una empresa de 50 o más trabajadores, deberá presentar un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.

Incumplimiento del requerimiento de documentación y defectos subsanables.

Presentada la documentación la Mesa de contratación procederá a su examen.

Si el licitador no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación.

Si el licitador presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificará al licitador concediéndole un plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentación que proceda. Si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 del citado texto legal.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida.

CLÁUSULA 27 - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes, plazo que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida y en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

CLÁUSULA 28 - PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN.

El contrato se perfeccionará con su formalización.

El contrato deberá formalizarse en un documento que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y, además, podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá

entregar al poder adjudicador una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes contratos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CAPÍTULO I DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA 29 - VALORACIONES Y ABONOS.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por el poder adjudicador, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el **apartado T del ANEXO I.**

A estos efectos, el contratista deberá hacer constar en cada factura la identificación tanto del órgano con competencias en materia de contabilidad, como del órgano de contratación y del destinatario.

El poder adjudicador tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días (30) siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el

plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP, el poder adjudicador deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que el poder adjudicador haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, el responsable del contrato, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto en los artículos 199 y siguientes del RGLCAP.

Cuando se prevea expresamente en el **apartado T del ANEXO I**, podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los mismos, de conformidad con el artículo 200 del RGLCAP, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el referido apartado.

CLÁUSULA 30 - OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

La ejecución del contrato se llevará a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado.

El contrato se ejecutará con sujeción a sus cláusulas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el poder adjudicador.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta económica se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indiquen en el ANEXO I - apartado CC.

CLÁUSULA 31 - OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de

29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra EMACSA ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, indemnizará a EMACSA de toda cantidad que se viere obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

a) La obtención de documentos o cualquier información, tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio contratado.

b) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes.

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en el **ANEXO III relativo al deber de información previsto en el artículo 129 de la LCSP.**

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar al poder adjudicador, previo requerimiento y en un plazo de 10 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en desarrollo de la misma.

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y ente, organismo o entidad del sector público contratante, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial, en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria. Siendo así, dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con la ente, organismo o entidad del sector público contratante, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan a la misma.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, información que se facilita en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP.

La empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste. Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. Dicha información se incluirá, en su caso, en el presente PCAP.

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de los establecido en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, el contratista estará obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, EMACSA, una vez acreditada la falta de pago de los salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

En relación con el régimen de subrogación se estará a lo dispuesto en el citado artículo 130 de la LCSP. El incumplimiento por el contratista de la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP dará lugar a la imposición de penalidades dentro de los límites establecidos en el artículo 192.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.

CLÁUSULA 32 - DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se hubiese atribuido el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el plazo indicado en el **apartado AA del ANEXO I.**

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

CLÁUSULA 33 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

La persona contratista, deberá cumplir el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018 y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. El sometimiento de la persona contratista a

la normativa sobre protección de datos constituye una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal, el contratista deberá respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y demás disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de la prestación del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y así constaráen el pliego de prescripciones técnicas.

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que es responsable el poder adjudicador, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento.

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del contrato, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales, se mantendrá por tiempo indefinido.

CLÁUSULA 34 – COMPLIANCE

La mera participación en cualquier proceso de licitación de EMACSA implica la aceptación expresa y automática del código de conducta y de la política de Compliance penal y antifraude de EMACSA. Los licitadores se comprometen a cumplir y aplicar los principios y obligaciones recogidos en dichos documentos a lo largo de toda la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatarios.

EMACSA se reserva el derecho de auditar y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de Compliance por parte de los licitadores, tanto en la fase de licitación como durante la ejecución del contrato. La detección de incumplimientos podrá dar lugar a la aplicación de sanciones, ajustes en la puntuación o incluso la exclusión del proceso de contratación.

CLÁUSULA 35 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por el poder adjudicador, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el poder adjudicador procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el **apartado U del ANEXO I.**

CAPÍTULO II DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 36 - RIESGO Y VENTURA.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

CLÁUSULA 37 - TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que los representantes del poder adjudicador los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el poder adjudicador podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el **apartado U del ANEXO I.** Características generales del contrato.

CLÁUSULA 38 - CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, siguiendo el criterio marcado por los artículos 192 y siguientes LCSP.

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará al **apartado E de ANEXO I**, el poder adjudicador podrá optar, atendidas las circunstancias por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en **apartado U de ANEXO I.**

Cada vez que las penalidades por demora alcancen el 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para su resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. Asimismo, el poder adjudicador tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

El poder adjudicador, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el **apartado U del ANEXO I.**

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados al poder adjudicador, ésta se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

CLÁUSULA 39 - CESIÓN DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214.2.b) LCSP, no podrá autorizarse la cesión cuando suponga una alteración sustancial de las características del contratista, si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión podrá efectuarse siempre que la cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar y deberá formalizarse en escritura pública. La cesionaria quedará subrogada en los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el **apartado V del ANEXO I.**

CLÁUSULA 40 - SUBCONTRATACIÓN.

El contratista, según **apartado V del ANEXO I**, podrá concertar con terceros su realización parcial, salvo que conforme a lo señalado en letras d) y e) de apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de ella haya de ser ejecutada directamente por el contratista.

La infracción de estas condiciones y la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

- La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo establecido en el **apartado U del ANEXO I.**

- La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al poder adjudicador, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente al poder adjudicador por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberá comunicar tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el documento mediante el que se dé conocimiento al poder adjudicador del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.

El contratista principal deberá notificar al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Si así se requiere en el **apartado V del ANEXO I**, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por al poder adjudicador o situación de emergencia justificada, excepto si el poder adjudicador notifica en ese plazo su oposición.

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del poder adjudicador justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el **apartado U del ANEXO I.**

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación con los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 LCSP y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 LCSP, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente contrato se estará a lo dispuesto enel **apartado V del ANEXO I.**

En ningún caso será imputable el poder adjudicador el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

CLÁUSULA 41 - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Los contratos sólo podrán ser modificados por razones de interés público e en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 de la LCSP.

En el ANEXO I - apartado W se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance, límites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, que no podrá superar el 20% del precio inicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP.

En todo caso, se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato si se sustituyen los servicios que se van a prestar por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya algún servicio puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación se establecen en el artículo 205.2 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. Lo anterior tendrá lugar previo reajuste de las garantías constituidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

En el presente contrato, la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 por ciento del precio del contrato, se establece en el **apartado W del ANEXO I.**

En el caso de contratos en función de necesidades regulados en la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, cuando las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, se podrá prever en el Anexo I la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de la LCSP. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

CLÁUSULA 42 - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

EMACSA, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, debiendo ser comunicada la suspensión al poder adjudicador con un mes de antelación, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión. A efectos de la suspensión del contrato se observarán las reglas previstas en el artículo 208 de la LCSP, así como a lo dispuesto en el artículo 103 del RGLCAP.

Si EMACSA acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por una demora en el pago superior a cuatro meses, el poder adjudicador, el poder adjudicador abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en el **apartado Z del ANEXO I.**

CAPÍTULO III. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 43 – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causas de resolución del contrato, además de la prevista en el artículo 1124 del Código Civil, las recogidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así como las previstas en **el apartado Y del ANEXO I.**

Por tanto, son causas de resolución del contrato las siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio del artículo 98 LCSP.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre el poder adjudicador y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

e) La demora en el pago por parte del poder adjudicador por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1. Que las mismas respeten los límites que el artículo 34.1 LCSP establece para la libertad de pactos.

2. Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados, cuando no sea posible modificar el contrato (artículos 204 y 205); o, dándose las circunstancias del artículo 205 las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio, superiores, en más o en menos, al 20% del precio inicial del contrato.

h) Las señaladas específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por el contratista a los trabajadores, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

j) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.

k) El desistimiento una vez iniciado la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación.

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación en los términos establecidos en el artículo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar al poder adjudicador los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia de este, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione al poder adjudicador.

Para la aplicación de las causas de resolución se seguirán las reglas establecidas en el artículo 212 de la LCSP y para sus efectos las establecidas en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como, en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligada, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo anterior, EMACSA podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero

CLÁUSULA 44 - FORMA DE PRESENTACIÓN.

El adjudicatario, en su caso, queda obligado a presentar los ejemplares completos del trabajo objeto del contrato que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con el formato y dimensión de los documentos y planos, en su caso, que se determinan en las especificaciones de dicho pliego.

CLÁUSULA 45 - REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo estipulado, efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de la documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho documento el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular.

Si el contratista no reclamase respecto a las observaciones del responsable del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.

CLÁUSULA 46 - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción del poder adjudicador, la totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos de lo previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP, si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas se procederá a su recepción.

El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por el poder adjudicador dentro del mes siguiente de producida la entrega o realización del objeto del contrato.

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes del poder adjudicador los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

CLÁUSULA 47 - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad de la entidad contratante, quienes podrán reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la entidad contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, se podrá autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 LCSP.

CLÁUSULA 48 - PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y será el indicado en el **apartado X del ANEXO I.**

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra y se compruebe la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores o desviaciones, procederá la incoación de expediente de subsanación siguiendo las reglas establecidas en los artículos 314 y 315 LCSP.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

CLÁUSULA 49 – FACULTADES DEL PODER ADJUDICADOR.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la facultad de modificar el contrato por razones de interés público, suspender la ejecución del mismo y acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

El órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades podrán

implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las facultades anteriormente referidas se instruirán en la forma establecida en el artículo 191 LCSP.

CLÁUSULA 50 – JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS.

En los supuestos previstos en el artículo 44 LCSP, procederá con carácter potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación, en el plazo de 15 días hábiles.

El órgano competente para conocer del recurso será el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTURALES DE CORDOBA.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 LCSP podrán ser impugnados en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Dicha impugnación se dirigirá al Área de Infraestructura, Sostenibilidad y Medioambiente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, al quedar la entidad contratante de EMACSA adscrita a la misma.

Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones referidas a la preparación, adjudicación del contrato y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de los artículos 204 y 205 LCSP, y se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en el apartado anterior.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

I. DISPOSICIONES GENERALES

A. OBJETO

El contrato, cuyas especificaciones técnicas se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto la contratación del Servicio de Alojamiento, Mantenimiento y soporte del Portal Web corporativo de EMACSA, incluida una bolsa de horas destinada a cambios adaptativos, mejoras y nuevas funcionalidades.

Expediente: 2026-65

Título: SERVICIO DE ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PORTAL WEB CORPORATIVO DE EMACSA

Código CPV:
72211000-7 Servicios de sistemas y software de usuario.

Necesidades a satisfacer mediante el contrato:

El Portal Web de EMACSA constituye un servicio esencial para la relación de la entidad con clientes, ciudadanía y proveedores, integrando servicios de información corporativa, acceso a plataformas externas, gestión de licitaciones, cita previa y otros servicios digitales.

La contratación del servicio resulta necesaria para garantizar el alojamiento, mantenimiento, disponibilidad, seguridad y evolución tecnológica del Portal Web y de los servicios asociados, asegurando la continuidad de los servicios prestados por EMACSA a través de medios digitales.

División en Lotes: No.

Justificación de la no división del contrato en lotes:

No procede la división en lotes por cuanto la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el mismo dificultaría su correcta ejecución desde el punto de vista técnico, organizativo y de control, así como la necesaria coordinación de los trabajos y su correcta ejecución todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Contrato reservado DA 4ª LCSP: No.

B. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

Órgano de Contratación: Directora Gerente de EMACSA.

Unidad de Seguimiento: Departamento de Desarrollo y Transformación Digital.

Responsable del contrato: D. Juan Carlos Albalá Pedrajas, responsable del Departamento de Desarrollo y Transformación Digital.

Designación de Mesa de Contratación: No

En virtud de lo dispuesto en la Resolución del Órgano de Contratación de fecha 9 de enero de 2025, el presente procedimiento se encuentra comprendido entre los previstos en los apartados tercero y cuarto de la citada Resolución, correspondiendo, en su caso, su tramitación al Órgano Unipersonal de Asistencia al Órgano de Contratación de EMACSA.
Dicho órgano será responsable de prestar asistencia al Órgano de Contratación en la evaluación de las ofertas presentadas, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. Asimismo, le corresponde utilizar las herramientas disponibles en la plataforma de contratación integrada y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), elaborar y emitir los informes correspondientes a la adjudicación de los contratos, de conformidad con los principios de transparencia y legalidad y con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 3/2020, así como garantizar la correcta tramitación administrativa de los expedientes de contratación, velando por el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en ambas plataformas.

ÓRGANO UNIPERSONAL DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Titular:

- Doña María del Carmen Jiménez Pavón, en su calidad de Responsable de la Unidad de Contratación Pública de EMACSA.

Suplentes (en orden indistinto):

- Don Sergio Urbano Aguilar, Oficial Administrativo de la Unidad de Contratación Pública de EMACSA.
- Doña Begoña Maldonado Ibáñez, Administrativa de Servicio de la Unidad de Contratación Pública de EMACSA.

C. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor estimado del contrato: Veintinueve mil cuatrocientos euros (29.400,00 €), IVA no incluido.

Sujeto a regulación armonizada: No.

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado:

- Presupuesto base de licitación: Nueve mil ochocientos euros (9.800,00 €), IVA no incluido.
- Primera prórroga anual: Nueve mil ochocientos euros (9.800,00 €), IVA no incluido.
- Segunda prórroga anual: Nueve mil ochocientos euros (9.800,00 €), IVA no incluido.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base de licitación: Once mil ochocientos cincuenta y ocho euros (11.858,00 €), IVA incluido.

Presupuesto base de licitación: Nueve mil ochocientos euros (9.800,00 €), IVA no incluido.

IVA 21%: Dos mil cincuenta y ocho euros (2.058,00 €).

Sistema de determinación del precio:

El precio del contrato se establece teniendo en cuenta el valor y precios de mercado y a los consumos anteriores, conforme al siguiente desglose:

- Servicio de Alojamiento, mantenimiento y soporte = 1.440,00 €
- Bolsa de horas = 8.360,00 €

El precio del contrato se ha determinado tomando como referencia los precios de mercado aplicable al servicio y los datos de consumo disponibles de contratos anteriores (Expediente 19/2023).

Anualidades (IVA incluido):

Las cantidades se expresan con IVA incluido y se distribuyen proporcionalmente al periodo de ejecución correspondiente a cada ejercicio —62 días en 2026 y 303 días en 2027— del siguiente modo:

2026: **2.014,24 €**
- Alojamiento, soporte y mantenimiento = 295,97 €
- Bolsa de horas = 1.718,27 €

2027: **9.843,76 €**
- Alojamiento, soporte y mantenimiento = 1.446,43 €
- Bolsa de horas = 8.397,33 €

Total: 11.858,00 €.

Partida presupuestaria:

Existe dotación presupuestaria suficiente para su ejecución, está recogido como partida de gasto en el presupuesto de la empresa.

Incluido en el Plan Anual de Contratación del ejercicio 2026 bajo el epígrafe “Renovación web”.

Revisión de precios: No.

E. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo total: Un (1) año.

El plazo de ejecución comenzará el **31 de octubre de 2026**, coincidiendo con el vencimiento del

contrato anterior, o al día siguiente de la formalización del contrato, si esta fuera posterior.

Posibilidad de prórroga: Si, dos (2) prórrogas.

Duración de la prórroga: Un (1) año cada una.

Plazo de preaviso de la prórroga: Dos (2) meses.

F. PERFECCION Y EFICACIA DEL CONTRATO

El contrato quedara perfeccionado con su formalización.

G. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINACIERA Y TÉCNICA

Se exige habilitación empresarial o profesional: No.

A. <u>SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA</u>

OBLIGATORIO

Certificado del ROLECE:

Al tramitarse la licitación mediante procedimiento abierto simplificado, todos los licitadores deberán estar inscritos, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o, cuando proceda, en el registro oficial de licitadores de la comunidad autónoma correspondiente, siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se admitirá la acreditación de haber presentado la solicitud de inscripción junto con la documentación preceptiva, siempre que dicha solicitud sea anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. Esta circunstancia se acreditará mediante el correspondiente acuse de recibo y una declaración responsable de haber aportado la documentación exigida y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

La inscripción en el ROLECE permitirá acreditar las condiciones de aptitud, capacidad, representación y solvencia que consten en el registro y se encuentren vigentes. Cuando los datos inscritos no sean suficientes, no estén actualizados o no permitan comprobar el cumplimiento del nivel de solvencia exigido, el licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar la documentación complementaria correspondiente.

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio de los tres últimos concluidos y disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de actividades. El volumen anual de negocios deberá ser igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, esto es, 44.100,00 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que debe estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

B. <u>SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL</u>:

Experiencia en servicios de igual o similar naturaleza

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, realizados en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indiquen el importe, la fecha y el destinatario, público o privado. El importe anual acumulado de los servicios ejecutados durante el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato, esto es, **6.860,00 €**.

De la relación de servicios o trabajos efectuados durante el año de mayor ejecución se acreditarán mediante la aportación de al menos **un certificado de buena ejecución**, del siguiente modo:

a. Para sector público: certificados expedidos/visados por el órgano competente.
b. Para destinatarios privados: certificado del receptor o, en su defecto, declaración del empresario acompañada de documentación suficiente que permita verificar la efectiva realización (contratos, actas de recepción, facturas, etc.).

Certificaciones adicionales de calidad y seguridad de la información

Como requisito adicional de acreditación, se exigirá la presentación de los siguientes certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental, concretamente:

- Certificación ISO 9001 relativa a sistemas de gestión de la calidad.
- Certificación ISO 27001 relativa a los sistemas de gestión de la seguridad de la información o, Certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en categoría MEDIA.

Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, se aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad o de seguridad de la información cuando el licitador acredite que no tuvo posibilidad de obtener los certificados exigidos dentro del plazo fijado por causas que no le sean imputables, siempre que demuestre que las medidas propuestas son equivalentes a las requeridas.

Las certificaciones deberán estar vigentes en la fecha final de presentación de las ofertas y mantenerse durante toda la ejecución del contrato.

C. INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA MEDIOS EXTERNOS:

Cuando un licitador recurra a las capacidades de otras entidades para la acreditación de la solvencia, dichas entidades serán solidariamente responsables de la ejecución del contrato.

Aportar **Compromiso** por escrito, en caso de que se vaya a recurrir a las capacidades de otras entidades que permitan la adscripción de los recursos necesarios para la prestación del contrato, de dichas entidades.

Formas de responsabilidad conjunta: Solidaria.

D. SUBCONTRATACIÓN: Si.

Declaración responsable de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar, con indicación de la empresa subcontratada. En caso de resultar adjudicatario, se requerirá la aportación de la documentación necesaria que acredite la capacidad de los subcontratistas propuestos, que será la misma requerida para la adjudicataria.

E. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Dedicación de medios personales: SI

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de un técnico que actuará como Responsable del Proyecto, mediante la aportación de una Declaración responsable del licitador en la que manifieste que, en caso de resultar adjudicatario, dispondrá, al menos, de dicho medio personal durante toda la ejecución, con las funciones de dirección, coordinación, interlocución y supervisión previstas en la cláusula 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Dedicación de medios materiales: NO

Obligación esencial a efectos del artículo 211 LCSP: Si.

Penalidades en caso de incumplimiento: Si, conforme a lo estipulado en el apartado U.

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

H. ANUNCIO DE LICITACIÓN

La convocatoria de la licitación se publicará en Perfil del Contratante de EMACSA

Acceso al Perfil del Contratante: https://www.emacsa.es

Publicación en DOUE: No.

I. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Procedimiento: Abierto Simplificado – Tramitación Ordinaria

Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos: Seis (6) días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Quince (15) días naturales.

Forma: se presentará **un (1)** archivo electrónico.

Presentación:

EMACSA, de conformidad con la normativa vigente, licita electrónicamente y, en consecuencia, las ofertas para el presente contrato deberán entregarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

Es por ello por lo que los licitadores concurran al procedimiento de contratación pública mediante la presentación de proposiciones**, la aportación de documentos y las comunicaciones y notificaciones entre licitador y Órgano de Contratación únicamente en formato electrónico, a través de la Plataforma VORTAL, que EMACSA**, pone a disposición desde la dirección web:

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=EMACSA

Desde el perfil del contratante de EMACSA, se encuentra disponible el acceso directo a la **Plataforma de Contratación Pública VORTAL,** ubicada en la dirección web www.emacsa.es donde tienen a su plena disposición toda la documentación relativa a la licitación en curso, así como un canal de comunicación directa con el Órgano de Contratación pública de EMACSA, mediante el cual podrán plantear preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las notificaciones, así como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa aplicable al proceso de contratación en curso le confiera como licitante.

En **ANEXO XI** se incluyen INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO PLATAFORMA CONTRATACION ELECTRONICA VORTAL.

J. VARIANTES Y MEJORAS

No procede.

K. CONTENIDO ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1

- Declaración responsable conforme al **ANEXO VIII**.
- Todos los documentos que se indican en los subapartados del **apartado G del presente ANEXO I**.
- Oferta económica conforme al **ANEXO II.A**.
- Oferta relativa a criterios objetivos conforme al **ANEXO II.B**.

L. CONTENIDO ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2

No procede.

M. CONTENIDO ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3

No procede.

N. APERTURA OFERTA ECONÓMICA

Fecha y hora: La que se indique en el Perfil del Contratante.

Se realizará de forma virtual, mediante reunión de Teams programada. Para poder participar en la misma deberán solicitar clave de acceso al correo de licitaciones@emacsa.es

Ñ. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Único criterio de adjudicación relacionado con los costes: **No.**

Se valorarán con un máximo de 100 puntos las ofertas que se presenten por los licitadores con arreglo a los siguientes criterios:

CRITERIOS OBJETIVOS O EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS	PUNTOS
1. Proposición Económica: Hasta 80 puntos: Se aplicará la siguiente fórmula para obtener la puntuación de cada oferta económica admitida: $V_i = (O_{min}/O_i) * 80$ Siendo: V_i: Puntuación atribuida a la oferta económica del licitante i O_i: Oferta económica de licitante i, a valorar O_{min}: Oferta económica de cuantía mínima entre todas las admitidas Redondeando los puntos a dos decimales. No se podrán presentar y por tanto no serán objeto de valoración a estos efectos las proposiciones económicas superiores al presupuesto de licitación.	**80**
2. Criterios de Calidad, hasta 20 puntos. • **Certificación ENS de Nivel ALTO (5 puntos)**: con este criterio se valoran las medidas de seguridad implantadas por el licitador como medida adicional de protección de la información y de los servicios objeto del contrato. • **Mejora en los tiempos de SLA (Máx. 15 puntos):** con este criterio se valora la calidad en el servicio que presta el licitante.	**20**

Este criterio se valorará de la siguiente manera:

- **5 puntos** si cumple los siguientes niveles:

PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA	TIEMPO DE SOLUCIÓN
Incidencia	4 horas	18 horas
Corrección de errores	4 horas	36 horas
Publicación de contenido	4 horas	18 horas
Mejoras/Nuevas funcionalidades	4 horas	60 horas

- **15 puntos** si cumple los siguientes niveles:

PETICIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA	TIEMPO DE SOLUCIÓN
Incidencia	4 horas	12 horas
Corrección de errores	4 horas	24 horas
Publicación de contenido	4 horas	12 horas
Mejoras/Nuevas funcionalidades	4 horas	48 horas

TOTAL	**100**

3. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Para determinar si una oferta se encuentra incursa en presunción de anormalidad, se aplicarán las siguientes normas:

Proposición económica:

1.1. Si concurre un solo licitador, y la oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales.

1.2. Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 15 unidades porcentuales a la otra oferta.

1.3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.

1.4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre

las tres ofertas de menor cuantía.

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Cuando se hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o juntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

Cuando se hubiera identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, se deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medio ambiental, social o laboral incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes en aplicación de lo establecido en el artículo 27.4 del RDL 3/2020.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda del Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.

El plazo para la acreditación de la baja será de 5 días hábiles.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE

Según el artículo 147.2 LCSP, se establecen los siguientes criterios de desempate referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

i. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
ii. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
iii. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
iv. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales

anteriormente referidos.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

5. GARANTIAS

Garantía Provisional: No.

Garantía definitiva: Si.

El licitador requerido deberá constituir una garantía definitiva de un 4% del precio final adjudicado (art. 107.1 y 107.3 LCSP), I.V.A. excluido, a disposición del órgano de contratación y en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente.

1) La garantía se puede constituir mediante aval o seguro de caución conforme al modelo adjunto en el Anexo V.
2) La garantía se puede constituir en metálico y deberá ser depositada en la Entidad Bancaria Kutxabank, S.A., en la cuenta con número de IBAN: ES03 2095 0844 30 9158486576.

Garantía definitiva mediante retención en el precio: No.

Devolución proporcional en caso de recepción parcial: No.

6. GARANTÍA COMPLEMENTARIA

Si.

Se establece una garantía complementaria del 5% del precio final adjudicado, IVA excluido, para el caso de que la oferta del licitador propuesto como adjudicatario del contrato se identifique como anormalmente baja (*artículo 107.2 y 107.3 LCSP)*.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Carácter medioambiental

Minimización del uso de papel y potenciación de las reuniones telemáticas precisas para la ejecución del contrato.

Carácter social

El adjudicatario deberá contar con un Plan de Formación para favorecer la formación en el lugar de trabajo.

¿Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP) ?: Si.

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: Si.

Se considerará falta muy grave el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conforme se establece en el apartado de penalidades.

De acuerdo con el artículo 122.2 de la LCSP, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta cláusula tiene la consideración de obligación contractual esencial.

El adjudicatario deberá remitir con la última factura de cada año de contrato, una declaración responsable acreditativa del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, acompañada de los documentos necesarios para su acreditación, entre los que se incluirá un listado completo actualizado de los servicios disponibles.

Al Responsable del Contrato le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

8. PAGO DEL PRECIO

Pagos parciales.

Periodicidad: Anual.

La adjudicataria extenderá dos facturas anuales:

- La primera por el 60% del coste anual de mantenimiento tras la firma del acta de inicio.
- La segunda por el 40% del coste anual de mantenimiento al final del año.

Así mismo, la adjudicataria extenderá facturas por los trabajos computables a la bolsa de horas, indicando en las mismas los trabajos realizados y las horas consumidas.

Las facturas se emitirán en formato electrónico debiendo existir correspondencia entre los conceptos en ella detallados y los indicados en el modelo de oferta económica.

Las facturas emitidas por la empresa adjudicataria se deberán remitir al Departamento de Contabilidad de EMACSA, a través del correo electrónico **finanzas@emacsa.es**

Abono:

Las facturas se abonarán según los plazos señalados por la legislación vigente en cada momento y mediante pago conformado. Dichos plazos se contabilizarán a partir de la recepción de la factura en las oficinas de EMACSA.

En caso de que se produzcan incidencias en la facturación, el adjudicatario se compromete a solucionar la incidencia en un plazo máximo de 15 días, posterior a la comunicación por parte de EMACSA.

En caso de que se produzca un abono, EMACSA elegirá en cada caso, si se compensa el importe en la siguiente factura, o solicita el abono en cuenta bancaria.

9. PENALIDADES

Por cumplimiento defectuoso:

Estas obligaciones tendrán una penalización del 5%, si bien, con la debida motivación del responsable del contrato y de forma proporcional a la gravedad del incumplimiento, podrá ser incrementado hasta un 10%.

Por incumplimiento parcial (art. 192.2 LCSP)

EMACSA podrá optar por resolver el contrato o aplicar las penalidades atendiendo a las circunstancias del caso.

Estas obligaciones tendrán una penalización del 5%, si bien, con la debida motivación del responsable del contrato y de forma proporcional a la gravedad del incumplimiento, podrá ser incrementado hasta un 10%.

Por demora en el plazo total (art. 193 LCSP)

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, EMACSA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato pendiente de ejecución, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

En caso de que los incumplimientos afecten a los plazos parciales, el art. 193.5 LCSP dispone que se aplican el mismo régimen de penalidades del plazo total, siempre que se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas o cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Por incumplimiento de adscripción de medios (art. 76 LCSP)

Si los pliegos consideran los compromisos de adscripción de medios (personales o materiales) como obligaciones esenciales, su incumplimiento puede resultar en la resolución del contrato. Si no se califican como esenciales, pero afectan la ejecución, se aplicarán penalidades según el artículo 192.2. LCSP.

Por subrogación en contratos laborales (art. 130.4 LCSP)

Conforme a lo establecido en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento de las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.

Por falta de presentación de documentación previa (art. 150.2 LCSP)

Penalidad del 3% del presupuesto base de licitación (sin IVA) por entenderse que el licitador ha retirado su oferta al no responder al requerimiento. Esta se hará efectiva en primer lugar contra la

garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio que pueda aplicarse prohibición de contratar (art. 71.2.a LCSP).

Por no formalización del contrato en plazo (art. 153.4 LCSP)

Penalidad del 3% del presupuesto base de licitación (sin IVA) si no se formaliza en el plazo indicado por causas imputables al adjudicatario. Esta se hará efectiva en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio que pueda aplicarse prohibición de contratar (art. 71.2.a LCSP).

Por incumplimientos ambientales, sociales o laborales (art. 201 LCSP)

Las infracciones graves de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos dará lugar a la imposición de las penalidades.

Por incumplimiento de los criterios de adjudicación:

Si, en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso al tiempo de la recepción del mismo, se constatara por el órgano de contratación que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

Como regla general, su cuantía será un 1 % del precio del contrato para cada incumplimiento detectado, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5 % o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. El importe total de las penalidades no podrá superar el 50 % del precio del contrato.

Por condiciones especiales de ejecución (art. 202.3 LCSP):

Tendrán una penalización del 5%, si bien, con la debida motivación del Responsable del contrato, podrá ser incrementado hasta un 10%:

Por Infracción en subcontratación (art. 215.3.a LCSP)

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

Impago a subcontratistas (art. 217 LCSP)

EMACSA puede verificar los pagos del adjudicatario a subcontratistas al considerarse una condición especial de ejecución y puede imponer las penalidades previstas en los pliegos en caso

de incumplimiento.

En contratos de obras y servicios que superen los 5 millones de euros y donde la subcontratación sea igual o superior al 30% del valor total esta comprobación será obligatoria y la correspondiente aplicación de penalidades. Puede ampliarse el ámbito a otros tipos de contratos por orden ministerial (art. 217.2 LCSP).

Si un contratista principal no paga a tiempo a un subcontratista o proveedor, y así lo demuestra este último ante EMACSA con una resolución judicial o arbitral, se le impondrán penalidades de hasta el 5% del valor del contrato por mes impagado, hasta un máximo del 50%. (art. 217.3 LCSP)

Subsanación de errores en contratos de servicios para la elaboración íntegra de proyectos de obra (art. 314.4 LCSP):

Si el contratista no subsana las deficiencias requeridas en un plazo máximo de dos meses, puede resolverse el contrato según lo dispuesto en art. 314.2 o conceder un nuevo plazo de un mes improrrogable imponiendo una penalidad del 25% del precio del contrato.

De producirse un nuevo incumplimiento o en caso de renunciar a la realización del proyecto deberá aplicarse lo dispuesto en los apartados 5 o 6 del art. 314.5.

Es importante destacar que la jurisprudencia también juega un papel importante en la interpretación y aplicación de las normas sobre penalidades en la contratación pública, señalando por ejemplo la necesidad de ponderar las circunstancias concurrentes para garantizar la proporcionalidad entre los hechos y las consecuencias para una aplicación de penalidades proporcionales.

Tipos de incumplimientos

Los incumplimientos se clasifican en:

a) Incumplimientos leves:

- No cumplir los niveles de servicio indicados en el PPT.
- No atender una petición de EMACSA sobre la contratación.
- La realización de los trabajos de forma deficiente en calidad o plazo
- Cualquier incumplimiento del Pliego de Bases o contrato que no sea calificado expresamente como incumplimiento grave o muy grave.

El primer incumplimiento leve conllevará un apercibimiento. Los siguientes conllevarán una penalización de un 10% de la facturación anual.

b) Incumplimientos graves:

- No cumplir los niveles de servicio indicados en el PPT superando el doble del tiempo de solución acordado.
- La reducción de la disponibilidad del servicio por debajo del 99,9 % anual establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Revelar información de la contratación sin la autorización de EMACSA.
- La ocultación de información relevante para EMACSA.

- Abandono en la prestación del trabajo sin la autorización de EMACSA.
- Tres faltas leves en un mes

Un incumplimiento grave conllevará una penalización de un 25% de la facturación anual

c) Incumplimientos muy graves:

- Utilización de la información obtenida por medio del contrato con otros fines a los especificados en el mismo.
- La demora del contratista en el comienzo de los servicios y trabajos por más de quince días a contar desde el siguiente a la fecha del contrato.
- La no realización de los trabajos en los plazos o tiempos establecidos en la planificación vigente del proyecto, cuando el retraso supere los 10 días.
- El incumplimiento de las obligaciones legales en materia laboral.
- Tres faltas graves en un mes o seis en tres meses.

Un incumplimiento muy grave implica la rescisión de contrato y la pérdida al derecho del abono de las cantidades pendientes.

Procedimiento para la imposición de penalidades: Se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado y previo trámite de audiencia al contratista. El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo.

Forma de cobro de las penalidades:
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.

En caso de **incumplimiento parcial**, **cumplimiento defectuoso** o **demora** en la ejecución del contrato, si no se ha previsto una penalidad o si esta no cubre los daños ocasionados, la Administración tiene derecho a exigir al contratista una **indemnización por daños y perjuicios** para compensar los perjuicios adicionales sufridos (Art. 194.2 LCSP).

10. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

Subcontratación: Sí, conforme a Cláusula 39 del presente Pliego.

Considerando la elevada especialización de los trabajos objeto del presente contrato, que exigen de un dominio avanzado de tecnologías y aplicaciones informáticas poco extendidas en el sector, se establece que, en caso de recurrirse a la subcontratación, esta deberá realizarse exclusivamente con empresas que acrediten experiencia y capacitación específica en las materias objeto de la prestación. Esta exigencia responde a la necesidad de garantizar la correcta ejecución de los servicios, así como el cumplimiento de los estándares de calidad y los requisitos técnicos definidos en el pliego, minimizando los riesgos asociados a la intervención de entidades no especializadas.

Obligación de cumplimentar el ANEXO IX: Si.

La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto

subcontratar: Si.

En caso afirmativo, las personas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe (referido al presupuesto base de licitación) y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No.

Cesión del contrato: Si, conforme a lo estipulado en el artículo 214 de la LCSP.

11. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

No procede.

12. PLAZO DE GARANTÍA

No procede.

13. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Incumplimiento de las obligaciones esenciales enunciadas en las letras desde la a) a la e) del artículo 122.2 de la LCSP.

Incumplimiento de aquellas otras obligaciones que se hayan calificado de "**obligaciones contractuales esenciales**" en el Pliego

De conformidad con el art 319 de LCSP los efectos y extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas se regirán por normas de derecho privado.

No obstante, esta sujeción a las normas de derecho privado que establece el artículo 319.1, el apartado 2 del mismo precepto señala que "En estos contratos será en todo caso causa de resolución la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 así como la recogida en la letra i) del artículo 211. A los contratos de concesión de obras y concesión de servicios les será de aplicación las causas de resolución establecidas en los artículos 279 y 294, para cada uno de ellos. No obstante, lo anterior, el rescate de la obra o el servicio, la supresión de su explotación, así como el secuestro o intervención de los mismos, se tendrá que acordar por el Departamento ministerial u órgano de la administración autonómica o local al que esté adscrita o corresponda la tutela del poder adjudicador".

Otras causas de resolución:

- Incumplimiento de las obligaciones del contrato esenciales enunciadas en las letras desde la a) a la e) del artículo 122.2 de la LCSP.
- Incumplimiento de aquellas otras obligaciones que se hayan calificado de "obligaciones

contractuales esenciales" en los pliegos.

- Las previstas en el artículo 211 y 313 de la LCSP.

14. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: Conforme al artículo 208 de la LCSP.

15. PLAZO DE CONFIDENCIALIDAD

5 años desde el conocimiento de esa información.

16. CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

La ejecución requiere cesión de datos por parte de entidades del sector público al contratista: NO.

La ejecución requiere tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento: NO.

17. DOCUMENTACIÓN PREVIA AL ADJUDICATARIO

Con carácter general serán requeridos a la empresa propuesta como adjudicataria los documentos indicados en la cláusula 26 del PCAP y concretamente los que se detallan a continuación:

Criterios objetivos, en caso de oferta:

- Certificado en vigor de Nivel Alto de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, cuando el licitador hubiera ofertado esta mejora.
- Declaración responsable de la mejora de los tiempos definidos en el SLA.

Plan de ejecución

- La empresa adjudicataria deberá realizar un Plan de Ejecución en el que se especifique la planificación, número de jornadas y detalle los procedimientos y actuaciones que se llevarán a cabo, conforme a lo establecido en la cláusula 8 del Pliego Técnico.

- La empresa adjudicataria deberá aportar la documentación técnica y organizativa exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la implantación, migración, puesta en marcha y prestación del servicio de alojamiento y mantenimiento del Portal Web.

VIDsigner code: 46CFBB63FD38449EA...
SONIA GARCIA PEREZ

ANEXO II.A MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

D./Dña....., con NIF.....en nombre (propio) o (de la empresa que representa) .....con NIF..... y domicilio fiscal ..... en ..... calle ..... número..... enterado del anuncio publicado y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, en el plazo total de ....., por un precio de ..... Euros (en número), al que corresponde por IVA la cuantía de .....Euros, (en número), totalizándose la oferta en .....Euros (en número).

Cuadro de precios desglosado					
Descripción	***Uds***	***Precio unitario***	***Total sin I.V.A***	***I.V.A.***	***Total***
Servicio de alojamiento, mantenimiento y soporte	1 (anual)				
Bolsa de horas	150 (horas)				
Importe total en letras			**Importe total en cifras**		
I.V.A. en letras			**I.V.A. en cifras**		

Firma del licitador o representante legal

ANEXO II.B MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

D./Dña....., con NIF.....en nombre (propio) o (de la empresa que representa) .....con NIF..... y domicilio fiscal ..... en ..... calle ..... número..... enterado del anuncio publicado y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, y se compromete a cumplir con los siguientes criterios de adjudicación:

Certificación ENS de Nivel Alto en servicios de procesos y servicios de gestión documental (Máximo 5 puntos)		
Cumple	**Opción**	**Puntos**
Sí		5
No		0
	Total puntos	

Mejora en los tiempos de SLA (Máximo 15 puntos)		
Petición	**Tiempo de Respuesta (horas)**	**Tiempo de Solución (horas)**
Incidencia		
Corrección de errores		
Publicación de contenido		
Mejoras/Nuevas funcionalidades		
	Total puntos	

Valoración total puntos (ENS+SLA)	

Firma del licitador o representante legal

ANEXO III DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP.

Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de **protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales**, en:

- A nivel estatal en:

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Dirección General de Trabajo

http://www.mitramiss.gob.es/

Podrán obtener información general sobre las obligaciones generales relativas a **fiscalidad** en:

- A nivel estatal en:

Administración Tributaria del Estado

https://www.agenciatributaria.es/

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de **igualdad de género** en:

- A nivel estatal en:

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
http://www.inmujer.gob.es/

Podrán obtener información general sobre la legalidad vigente en materia de **inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad** en:

- A nivel estatal en:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.

http://www.mscbs.gob.es/

Servicio Público de Empleo Estatal.

https://www.sepe.es/HomeSepe

Oficinas de Empleo:

http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0

En el **modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes** que figura como **Anexo II** al presente pliego se hará manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.

ANEXO IV INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

Tratamiento: Contratación de la entidad

Responsable del tratamiento de los datos
(Responsable de la entidad contratante) ....., con domicilio en C/ ....., CP ..... de .....
Teléfono: .....
Correo electrónico: .....@.....

Delegado de Protección de Datos
(Delegado de Protección de datos de la entidad contratante):....., con domicilio en C/ ..... nº ....., CP ..... de .....
Teléfono: .....
Correo electrónico: .....@.....

Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información.

Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato.

Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el consentimiento de las personas afectadas.

Comunicación de datos: Los datos se comunicarán a la entidad contratante para fines administrativos, al Tribunal de Cuentas y/o al órgano de control externo autonómico y otros órganos de la Administración.

Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si están tratando datos personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Origen de sus datos: Los datos personales tratados proceden del propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas y Registros Públicos.

Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos de identificación

- Códigos o claves de identificación
- Direcciones postales o electrónicas
- Información comercial
- Datos económicos
- Ubicación de los servidores

ANEXO V MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN - MODELO DE AVAL.

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) ....NIF ..... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .....en la calle/plaza/avenida ..... C.P..... y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por ..... , con fecha .....

AVALA

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ....NIF..... en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) .... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida por el garantizado) ..... ante: (Entidad contratante) ..... por importe de euros:(en letra).....(en cifra) .....

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Entidad Contratante, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo.

Este aval tendrá validez en tanto que el órgano de contratación no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial de Avales con el número.....

.....(lugar y fecha)

.....(razón social de la entidad)

..... (firma de los Apoderados)

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el ***Anexo relativo "Información sobre protección de datos"****.*

ANEXO VI MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN - MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN.

Certificado número.....

(1).....(en adelante, asegurador), con domicilio en ....., calle....., y NIF.....debidamente representado por D. (2) .....con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por....., con fecha .....

ASEGURA

A (3) .....NIF....., en concepto de tomador del seguro, ante (4) .....en adelante asegurado, hasta el importe de euros (5)..... en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) .....en concepto de garantía (7)..... para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la entidad contratante, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)..... autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En ....., a ..... de ..... de .....

Firma:

Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) La entidad contratante.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caución.
(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) La entidad contratante.

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el ***Anexo relativo "Información sobre protección de datos"****.*

ANEXO VII MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS[1].

D./Dña ....., con DNI número.....en nombre y representación de la entidad ....., con N.I.F..... al objeto de participar en la contratación.....
convocada por[2].....,:
Y
D./Dña ....., con DNI número.....en nombre y representación de la entidad ....., con N.I.F. .....
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad ..... a favor de la entidad ..... son los siguientes[3]:
- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna.
- Que las entidades asumen la responsabilidad conjunta con carácter solidario de la ejecución del contrato.
Fecha
Firma del licitador.
Firma de la otra entidad.
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios.

2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.

ANEXO VIII DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE AJUSTARÁ AL FORMULARIO DE DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACIÓN

D./D.ª ....., con D.N.I. nº ....., en su propio nombre / en representación de la entidad válidamente constituida ...., con C.I.F. n.º ..... en calidad de (1) ....., enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la participación en el procedimiento abierto ordinario para la licitación del contrato de "....."
DECLARA ante EMACSA y bajo su personal responsabilidad como titular de la empresa / en nombre de la empresa a la que representa que:

DECLARA bajo su responsabilidad:

1. Reúne los requisitos y condiciones establecidos legalmente para contratar con entidades de sector público.
2. Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta.
3. Que la empresa, sus administradores y representantes legales, así como el firmante no se hallan comprendidos en causa alguna de prohibición e incompatibilidad para contratar de las señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
4. Que la empresa dispone de la capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para concretar la ejecución del contrato y que el objeto social de la misma comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.
5. Que a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven del presente expediente de contratación es la siguiente:

   Email:

6. Que la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

   ☐ Si, y los datos están actualizados.

   ☐ Si, y los datos NO están actualizados.

   ☐ No.

7. Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
8. Que la empresa está dada de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas.
9. Que la empresa no tiene deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la empresa contratante, o las tiene garantizadas.

10. Que la empresa ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

11. (SOLO EN EL CASO DE EMPRESAS LICITADORAS EXTRANJERAS).

La empresa se somete expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderme.

12. (INCLUIR ESTE APARTADO SOLO EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE UNA UTE).

El licitador, junto con D./Dª ....., con D.N.I. núm. ....., en nombre y representación de ...., con N.I.F./C.I.F. núm. ..... y con domicilio a efectos de notificación en ....., se comprometen:

1º. A concurrir conjunta y solidariamente a la presente contratación.

2º. A constituirse en Unión Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios de la presente contratación.

3º. La participación de cada una de las empresas, en el ámbito de sus competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:

.... % Participación de la empresa .....

.....% Participación de la empresa .....

4º. Designan a D./Dª ....., con D.N.I. núm. ..... para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios ante la Excma. Diputación de Córdoba. El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios será .....

13.-Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas)

- ☐ Es un Centro Especial de Empleo.
- ☐ Emplea a menos de 50 trabajadores
- ☐ Emplea a 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
  - ☐ Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
  - ☐ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

14.-Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

15.-Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas)

- ☐ Cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad de conformidad con el RD 901/2020 **el cual está inscrito en el Registro de planes de igualdad de empresas (REGCON).**
- ☐ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad de conformidad con el RD 901/2020.

16.-Que la empresa a la que representa:

- ☐ No pertenece a un grupo de empresas.
- ☐ Sí pertenece a un grupo de empresas, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio. A efectos del artículo 149.3 LCSP, las empresas pertenecientes al grupo que se presentan a la licitación son las siguientes:

Nº	Denominación social	CIF

- ☐ Manifiesta reunir los requisitos para ser considerada:
  - ☐ Microempresa
  - ☐ Pequeña
  - ☐ Mediana empresa

17.-Los siguientes documentos presentados se consideran de carácter confidencial:

Sobre [...]: Documento: [...], página/s [...] / en su totalidad.
Sobre [...]: Documento: [...], página/s [...] / en su totalidad.

18.-Que la empresa conoce y declara responsablemente que en caso de ser adjudicataria cumplirá con los requerimientos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas de la presente licitación.

19.-Que la empresa conoce, cumple y acepta incondicionalmente todos y cada uno de los requisitos que, para acceder a este contrato, establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

20.- Que la empresa se compromete a cumplir y aplicar los principios y obligaciones recogidos en el Código de Conducta de EMACSA y en la Política Penal y Antifraude de EMACSA a lo largo de toda la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatarios.

Los documentos se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:

- Código de Conducta: Código de conducta | EMACSA (https://www.emacsa.es/codigo-de-conducta/)
- Política de Compliance Penal y Antifraude de EMACSA: Política de Sistemas de Gestión | EMACSA (https://www.emacsa.es/politica-de-sistemas-de-gestion ")

Asimismo, acepta que EMACSA se reserva el derecho de auditar y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de Compliance por parte de los licitadores, tanto en la fase de licitación como durante la ejecución del contrato. Asimismo, es conocedor de que la detección de incumplimientos podrá dar lugar a la aplicación de sanciones o incluso la exclusión del proceso de contratación.

En ....., a ..... de ..... de 20.....

Firma

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

ANEXO IX MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL PROPÓSITO DE SUBCONTRATAR

D./Dña ....., con DNI número..... en nombre y representación de la Sociedad ....., con N.I.F. ..... al objeto de participar en la contratación denominada..... convocada por .EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA).

DECLARA bajo su responsabilidad que tiene el propósito de subcontratar las siguientes partes del servicio del presente contrato:

Detalle de la parte del servicio a subcontratar	N.I.F. de la empresa subcontratada	Razón social de la empresa subcontratada

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

ANEXO X RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1)

EXPEDIENTE:

TÍTULO:

D./Dª. … … … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: en nombre propio en representación de la entidad licitadora … … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …, en calidad de … … … … … … 44 DECLARA

Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)

a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ..... compuesto por las siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo)

En este último caso deberá indicar(indicar a ó b):

No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio

Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO XI INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO PLATAFORMA CONTRATACIÓN ELECTRONICA VORTAL

LUGAR DE PRESENTACION

"La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los interesados para este expediente se realizará **exclusivamente** en formato electrónico a través de la Plataforma Vortal de EMACSA, cuyo acceso se encentra disponible a través Url: https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=EMACSA

De todas las presentaciones hechas a través de esta plataforma se generan recibos electrónicos que certifican el contenido y el momento estas acciones.

El acceso, presentación de proposiciones y realización de comunicaciones en esta plataforma electrónica es gratuito, y la plataforma es accesible con los navegadores y equipos mayoritariamente usados, permitiendo realizar la consulta y descarga de la información, los pliegos del expediente y cualquier otra documentación relativa al mismo. Los requisitos técnicos completos se encuentran actualizados en la siguiente dirección web: https://www.vortal.biz/es/faq/

Las dudas que pudieran surgir a los licitadores sobre requisitos técnicos de acceso, registro o presentación de sus proposiciones, habrán de remitirse con la debida antelación, contactando con el Servicio de Atención al Cliente del prestador del servicio de la plataforma (Vortal Connecting Business, S.A., en adelante Vortal), los días laborables de 8h a 18h (horario peninsular) en el teléfono 917 896 557 y/o correo electrónico info@vortal.es

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán hasta la fecha y hora límites fijadas en el anuncio de licitación del perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector público/Otro perfil autonómico, y siempre de acuerdo con los plazos estipulados por la LCSP 9/2017.

FORMA DE PRESENTACION

Una vez efectuado el registro gratuito en la Plataforma de contratación electrónica VORTAL, tal como se indica en las instrucciones pertinentes a través del siguiente enlace: https://community.vortal.biz/public.cdn/isites/es/sites/default/files/guia_registro_y_presentacion_de_ofertas_en_la_plataforma_de_vortal.pdf, deben seguir los pasos que se describen a continuación para acceder al expediente:

- Diríjase a la página de acceso a la plataforma de EMACSA en el siguiente enlace https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=EMACSA .

- Acceda al apartado "Búsqueda de licitaciones" donde encontrará la información relativa a este y otros expedientes de EMACSA. Seleccione y copie el número de este expediente (columna referencia)

- -Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el proceso de registro, e introduzca el número de expediente de la licitación para tal fin en el Área de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda.

- Para acceder a toda la información del expediente, deberá pulsar en el botón “Detalle”. Si desea mantenerse informado sobre las comunicaciones relacionadas con este expediente y/o presentar una oferta, deberá pulsar en “Estoy interesado”.

- Para presentar una oferta a través de la plataforma, debe (1) crear la oferta, (2) firmarla y (3) enviarla según se describe a continuación:

1. Creación de la oferta:

1. Cumplimentar información básica sobre la oferta (nombre, lotes a los que desea presentarse, etc.). , introduzca la referencia o nombre para su oferta, tal y como se indica en el ACP. En su defecto, introduzca *“Número de expediente seguido de un guion bajo y su NIF.”]*

2. Cumplimentar directamente en la propia plataforma las preguntas realizadas en forma de formulario. Deberá responder a las cuestiones y/o información solicitada en cada uno de los sobres del expediente (pueden ser apartados de respuesta abierta, lógica, numérica, etc.). Además, tendrá que cumplimentar los precios de su oferta de acuerdo con las unidades mencionadas en las columnas “Descripción” y “Unid”, y teniendo en cuenta lo establecido en el presente pliego.

3. Cargar la documentación requerida, diferenciando siempre el sobre donde se carga. Podrá subir la documentación tanto en el formulario como en el apartado de documentos de la plataforma. Si su oferta contiene información confidencial, deberá adjuntar el(los) respectivo(s) documento(s) en la plataforma, y deberá solicitarse la confidencialidad **para cada uno de estos documentos marcando la respectiva casilla “*confidencial*”** que aparece junto a cada documento adjuntado. Es importante recordar que de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación mantiene la potestad de conceder o no la confidencialidad solicitada, y que en ningún caso podrá solicitarse sobre todo el contenido de la oferta.

En el paso **lotes**, deberá seleccionar los lotes a los que desea presentarse. (Solo aplicable en el caso de expedientes con lotes).

Una vez creada la oferta, el estado de la misma que muestra la plataforma será "En edición”.

2. Firma de documentación:

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá firmar la documentación. En el caso de UTEs, será necesaria la firma en la plataforma de todas las partes, deberá pulsar el botón “Finalizar creación” (de la oferta) antes de firmarla y enviarla. Pulse el botón “Firmar todos” y seleccione un certificado reconocido para la firma de aquellos documentos que todavía no lo estén. Tenga en cuenta que, al finalizar la oferta, la plataforma genera de forma automática un documento en formato PDF del formulario (descrito anteriormente) para cada sobre, que debe ser igualmente firmado para que pueda enviar su oferta.

Es necesario que todos los documentos estén firmados (los cargados y los generados por la plataforma). La plataforma genera documentos en formato .pdf y .xml con el contenido de los sobres, que deben ser obligatoriamente firmados para garantizar el envío de la información que en ellos se incluye. Para firmar dichos documentos (y otros que no estén firmados previamente), deberá utilizar la aplicación de firma de la plataforma, que tendrá que descargar de la misma, guardar y ejecutar en su equipo.

Una vez firmada la oferta, el estado de la misma que muestra la plataforma será "Aprobado". Para más información sobre el proceso de firma, consulte el siguiente enlace: https://ayuda.vortal.biz/pages/firma-electronica

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre y demás disposiciones de contratación pública electrónica, a excepción de aquellos documentos que se solicite entrega en soporte físico. La plataforma de licitación acepta y reconoce los tipos de certificados más comúnmente utilizados en España y Europa. Aconsejamos que en el primer uso de la plataforma y con suficiente antelación a la fecha del envío de la oferta, los licitadores realicen una prueba de carga y firma de un documento en la plataforma, para asegurar que su certificado es aceptado y validado por esta. En caso de que su certificado no fuese aceptado, le rogamos lo comunique al Servicio de Atención al Cliente de Vortal a la mayor brevedad para que validen su tipo de certificado y lo añadan a su base de datos.

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al inicio del plazo de presentación de ofertas por si fueran necesarias configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envío de las proposiciones), que el certificado está correctamente instalado en el ordenador, así como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo como en la plataforma

En caso de que su certificado no fuese aceptado, le rogamos lo comunique a la plataforma a la mayor brevedad para que validen su tipo de certificado y lo añadan a su base de datos, a través del Servicio de Atención al Cliente (VortalAssistant).

3. Cifrado y presentación de la oferta:

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal manera que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta que se den las siguientes condiciones: se alcance la fecha estimada para la apertura, se constituya la mesa de contratación y se produzca la apertura de plicas en la fecha prevista en los pliegos y/o en la correspondiente convocatoria, según se indique.

Seguidamente, aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberá Enviar la oferta.

Se entenderá cumplido el plazo de presentación de ofertas si se inicia y finaliza la transmisión de la oferta con éxito dentro del mismo.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica de contratación, el estado de la oferta será “Enviado”, se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha y hora de envío, y el contenido de su oferta, que estará disponible tanto en la propia plataforma como en su correo electrónico.

La oferta solo se considerará enviada cuando finalice la transmisión en plazo, generando el correspondiente recibo fehaciente para el licitador. La hora de carga de la documentación no es, por tanto, relevante.

Todas las ofertas extemporáneas recibidas al expediente serán excluidas, a no ser que la compañía proveedora del servicio alerte al órgano de contratación de que se está produciendo alguna situación que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido, o de que exista cualquier impedimento no imputable al licitador que el órgano de contratación considere justificado.
En este sentido, recomendamos siempre tomar la antelación suficiente para anticipar las acciones de acceso a la plataforma, creación y envío de la oferta, a fin de asegurar que se cumplen los requisitos de software necesarios, y de garantizar que la empresa prestadora del servicio de la plataforma de licitación (Vortal) pueda resolver cualquier duda o incidencia que puedan surgir durante el proceso. Esta empresa dispone de un servicio de atención al cliente para estas cuestiones disponible de 8h a 18h (horario peninsular) a través de la plataforma (VortalAssistant), del telf. 917 896 557 o el correo electrónico info@vortal.es

En el caso que tenga alguna dificultad en la presentación de la oferta, deberá reportar la situación a través de la herramienta VortalAssistant o contactar el Servicio de Atención al Cliente, enviando toda la información y datos necesarios, (como, por ejemplo, los eventos JAVALOG en caso de dificultades con la firma electrónica), para que se realice el análisis pertinente por el Departamento de Ingeniería de VORTAL. Las conclusiones de este análisis se compartirán con el solicitante. En el caso que éste sea un proveedor se le dará conocimiento del análisis a la Entidad, siempre que se justifique.

Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma y envío de las proposiciones, los requisitos de software para la presentación de proposiciones a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador Google Chrome y Mozilla Firefox (desde su versión 49) son incompatibles con JAVA), etc., y la firma con su certificado.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versión de JAVA accediendo a la página del fabricante https://www.java.com/es/.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobación se puede hacer pulsando sobre la opción “Validación del sistema” disponible en el pie de página de acceso a la plataforma, o sobre el siguiente enlace
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/index

En cuanto a la firma electrónica requerida para la presentación de ofertas de forma electrónica, para verificar que puede firmar con su certificado de manera correcta en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su oferta, realice una comprobación de firma, anexando un documento en el paso documentos y firmándolo. Si el documento se firma correctamente, la información de la firma aparecerá en la columna correspondiente. Si no consigue firmar, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente de VORTAL para que puedan ayudarle.

Si se tienen dudas sobre la versión de JAVA a utilizar, o sobre la configuración de los equipos y/o dificultades con la firma, puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL a través del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h.

Es responsabilidad exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y presentar su oferta, contactar con la compañía proveedora del servicio durante el plazo de presentación de ofertas, para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios, se resuelven las posibles dudas de utilización que estén dificultando la presentación de

la oferta, se cuenta con la configuración técnica necesaria indicada, y no se trata de una incompatibilidad de software.

Para la creación y envío de su oferta, podrá encontrar las instrucciones pertinentes a través del siguiente enlace:
https://community.vortal.biz/public.cdn/isites/es/sites/default/files/guia_registro_y_presentacion_de_ofertas_en_la_plataforma_de_vortal.pdf

En el caso que tenga alguna dificultad en la presentación de la oferta, deberá contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Vortal, disponible de 8h a 18h (horario peninsular) a través de la plataforma (VortalAssistant), del telf. 917 896 557 o el correo electrónico info@vortal.es, enviando toda la información y datos necesarios para garantizar que tiene soporte ante cualquier duda o incidencia que pueda surgir durante el proceso.

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el licitador o candidato del contenido de la totalidad de los pliegos, sin excepción.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. *[Si en el pliego se contempla la posibilidad de presentar OFERTAS INTEGRADORAS O VARIANTES sería necesario la presentación de más de una proposición].*

4. Ofertas integradoras o variantes

Si en el pliego se contempla la posibilidad de presentar ofertas variantes/integradoras, funcionalmente en la plataforma el licitador tendrá que presentar otra oferta al mismo expediente con la/s oferta/s variantes/integradoras, del siguiente modo:

Para presentar una oferta variante/integradora a través de la plataforma de acuerdo con las condiciones descritas en el presente pliego, deberá acceder nuevamente a la carpeta de la oportunidad y crear una nueva oferta, según los pasos descritos para la presentación de la oferta inicial, indicando esta vez en el apartado "Tipo de Oferta" la opción "Variante/integradora", y procediendo con la creación, firma y presentación de la oferta variante/integradora, del mismo modo que con la oferta inicial, completando todos los pasos necesarios.

COMUNICACIONES

Para cualquier expediente y para aquellos de procedimientos que implican el envío de invitaciones a proveedores específicos, ya sea desde el inicio (Negociado Sin Publicidad) o por constar de fases que restringen la participación (Restringido, SDA, etc.), proponemos la inclusión del siguiente párrafo/cláusula

Las comunicaciones que se generen en las diferentes fases de tramitación administrativa del expediente de referencia (Invitación, aclaraciones, subsanaciones, comunicación de adjudicación, solicitud de documentos, etc.) serán realizadas mediante la herramienta de mensajes la Plataforma, sin perjuicio de aquellas que requieran publicidad en el perfil de contratante de este órgano. Estas comunicaciones generan una alerta en el correo electrónico indicado por el licitador en su cuenta de la plataforma. Por ello, recomendamos que garantice que tiene en la plataforma, en su perfil, un correo electrónico válido y directo donde poder recibir y consultar dichas alertas.

Es preciso recordar que la comunicación válida es la realizada en la plataforma de licitación (herramienta de mensajes), ya que genera recibos de recepción y lectura con sellado de tiempo. La

alerta recibida en correo electrónico es un mero aviso informativo que redirige a la plataforma: su recepción depende de la dirección de correo indicada por el licitador en su cuenta y de otros factores externos de su servidor de correo.

APERTURA Y ADJUDICACIÓN

a) Apertura de proposiciones

Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la plataforma electrónica serán custodiadas y cifradas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningún caso hasta que: se alcance la fecha estimada para la apertura, se constituya la mesa de contratación y se produzca la apertura de plicas en la fecha prevista en los pliegos y/o en la correspondiente convocatoria. La apertura de los sobres o archivos electrónicos se realizará a través de la plataforma.

Apertura de archivos electrónicos del Sobre nº 1

Vencido el plazo de presentación de proposiciones, La Mesa de Contratación se constituirá conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda en relación con el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La apertura de los archivos electrónicos correspondientes al Sobre nº 1 se realizará a través de la plataforma.

Si se observase defectos u omisiones subsanables en las ofertas recibidas, se comunicará a los interesados mediante la herramienta de notificaciones electrónicas de la plataforma (dentro del área de trabajo del expediente, en el apartado Mensajes) para que procedan, a contestar a la misma a través de la misma herramienta, concediendo un plazo de 3 DÍAS NATURALES para su subsanación, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP.

Apertura de archivos electrónicos del Sobre nº 2.

> *La apertura de los archivos electrónicos correspondientes al Sobre nº 2 se realizará a través de la plataforma.*

Apertura de archivos electrónicos del Sobre nº 3

> *La apertura de los archivos electrónicos correspondientes al Sobre nº 3 se realizará a través de la plataforma.*

Adjudicación

Una vez recibida y verificada la conformidad de la documentación requerida por la Mesa de Contratación, se procederá por el Órgano de Contratación a dictar la Resolución de Adjudicación o, en su caso, Acuerdo de Adjudicación, debidamente motivados, cuya aceptación por parte del contratista dará lugar a la formalización del contrato. La adjudicación se realizará a través de la Plataforma procediéndose a su notificación a los candidatos o licitadores y a la publicación del anuncio de adjudicación en el perfil del contratante.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA HERRAMIENTA

Podrá encontrar más información acerca de la plataforma y de la presentación de ofertas en los siguientes medios:

Vídeo de registro y presentación de ofertas genérico: https://vimeo.com/203295473
Manual de utilización de la plataforma para proveedores:
http://es.vortal.biz/system/files/guia_registro_y_presentacion_de_ofertas_en_la_plataforma_de_vortal.pdf
Preguntas frecuentes: http://es.vortal.biz/comunidad/faqs
Plataforma VORTAL: www.vortal.es

ANEXO XII CONTRATO PARA LA REGULACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En Córdoba a la fecha consignada digitalmente

REUNIDOS

De una parte,

De una parte, Dª. María Teresa Carrillo Cobo, con D.N.I. nº 26.973.508 - M, como Directora-Gerente, en nombre y representación de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A., (en adelante EMACSA), con C.I.F. nº A-14.020.200 y domicilio en Córdoba, Calle de los Plateros, 1, con poder suficiente otorgado ante el Notario de esta ciudad, D. Ángel César Díez Giménez, de fecha nueve de octubre de dos mil veinticuatro, número 2.208 de su protocolo.

Y de otra, _____, con D.N.I. _____, en nombre y representación de _____, con C.I.F. _____, y domicilio social en _____.

Las partes se reconocen mutuamente interés suficiente y la capacidad legal necesaria para suscribir el presente Contrato, entre el Responsable del tratamiento y el Encargado del tratamiento con la fecha consignada digitalmente (en adelante, el "**Contrato**"), y a tal efecto

EXPONEN

I. Que el Responsable del tratamiento y en Encargado del tratamiento suscribieron, con fecha consignada digitalmente un contrato **"indicar"**, con la intención de que el Encargado del tratamiento asumiera las tareas propias de del "**Contrato de Servicios**".

II. Que en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales se hace necesario formalizar el presente Contrato para la adecuada regulación del ámbito de la protección de datos personales.

III. Que, en atención a lo anteriormente expuesto, las partes han acordado otorgar el presente Contrato, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. – OBJETO, FINALIDAD Y DURACIÓN

El Encargado, para prestar los servicios de acuerdo con los compromisos pactados en el Contrato de Servicios (en adelante, los "**Servicios**"), necesita acceder y tratar los datos personales por cuenta del Responsable.

La prestación de los Servicios por parte del Encargado implica la realización de las siguientes operaciones de tratamiento:

TIPO DE TRATAMIENTO A REALIZAR			
☐	Recogida	☐	Difusión
☐	Registro	☐	Interconexión
☐	Estructuración	☐	Cotejo
☐	Modificación	☐	Limitación
☐	Conservación/Almacenamiento	☐	Supresión
☐	Extracción	☐	Destrucción
☐	Consulta	☐	Pruebas con datos reales
☐	Comunicación por transmisión	☐	Interoperabilidad
☐	Migración de datos	☐	Integración
☐	Verificación	☐	Portabilidad
☐	Depuración de datos	☐	Otros
☐	Copias de seguridad	☐	

Respecto de los colectivos y tipos de datos tratados por parte del Encargado del tratamiento, a continuación, se especifican en detalle:

COLECTIVOS			
☐	Usuarios	☐	Usuarios página web
☐	Clientes	☐	Proveedores
☐	Ciudadanos	☐	Contribuyentes
☐	Representantes legales	☐	Otros (indicar)

☐	Trabajadores		
TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL			
☐	Datos de carácter identificativo: Nombres y apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; firma; firma electrónica, nº de la Seguridad Social	☐	Datos especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, origen racial o étnico, salud médica o mental, orientación sexual, muestras biométricas, condenas o infracciones penales
☐	Datos de contacto: Dirección postal o electrónica; teléfono (fijo o móvil)	☐	Datos académicos y profesionales: formación, nivel de estudios, experiencia, titulaciones
☐	Datos de características personales: edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, lugar de nacimiento	☐	Datos de empleo: lugar y puesto de trabajo. En el caso de trabajadores: fichadas, absentismo, vacaciones y otros descansos, periodos de baja de IT.
☐	Circunstancias sociales: características de alojamiento, situación familiar, propiedades, posesiones.	☐	Otros (indicar)
☐	Datos económico- financiero y de seguros: ingresos, rentas, embargos, datos bancarios.	☐	Otros (indicar)

La duración del tratamiento estará ligada a la duración establecida en el Contrato de Servicios para la prestación del Servicio que implica el acceso a datos personales por cuenta del Responsable.

SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

De conformidad con la normativa en materia de protección de datos, el Encargado y su personal se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos exclusivamente para la finalidad objeto de este Acuerdo, sin que puedan utilizarse para sus fines propios. En caso de que el Encargado destine los datos para sus propios fines, este será considerado responsable del tratamiento en relación con dicho tratamiento.

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones documentadas del Responsable. Las instrucciones se darán al Encargado de forma escrita. Si el Encargado considera que alguna de las instrucciones dadas por el Responsable infringe cualquier normativa de protección datos deberá informar inmediatamente de este hecho al Responsable al correo dpd@emacsa.es.

c) Llevar un registro de actividades de tratamiento actualizado como Encargado que contenga como mínimo:

   1) El nombre y datos de contacto del encargado y de cada responsable por cuenta del cual actúe, y en su caso, del representante y del delegado de protección de datos.
   2) Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del responsable.
   3) Las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluyendo su identificación y documentación de garantías adecuadas.
   4) Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.

d) No ceder ni comunicar, en ningún caso, a terceras personas, los datos personales objeto de las actividades de tratamiento que le han sido encomendadas, así como tampoco permitir ningún tipo de acceso a los mismos por parte de terceros.

   El Encargado podrá comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo Responsable, de acuerdo con las instrucciones, previas y por escrito, de este.

e) Cumplir con el deber de secreto y confidencialidad sobre los datos personales proporcionados por el Responsable. El Encargado garantiza que las personas que participan, directa o indirectamente, en el desarrollo de los Servicios, se comprometen expresamente y por escrito a respetar el deber de confidencialidad y la obligación de guardar secreto. Asimismo, el Encargado garantiza la formación necesaria en materia de protección de datos de los trabajadores autorizados para tratar datos personales.

   Las obligaciones de confidencialidad mantendrán su vigencia durante la prestación de los Servicios objeto del Contrato de Servicios y una vez finalizada la misma.

f) Ayudar al Responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que pudieran corresponderle, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del Encargado.

g) Colaborar con el Responsable en la realización de Evaluaciones de Impacto y Análisis de Riesgos derivadas de los tratamientos realizados como consecuencia de la prestación de los Servicios.

h) Asistir al Responsable en la realización de consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

TERCERA. – ADOPCIÓN DE MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS

El Encargado se compromete a implantar las medidas técnicas y organizativas que fuesen necesarias, resultantes del Análisis de Riesgos y a ejecutar todos aquellos actos exigibles o simplemente recomendables para dar un cumplimiento estricto a las obligaciones que le correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

De esta manera, el Encargado deberá implementar medidas que permitan:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales.

CUARTA. – NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD

El Encargado comunicará al Responsable, sin dilación indebida, y en todo caso, en un plazo inferior a 24 horas desde que tenga conocimiento efectivo, la existencia de violaciones de seguridad que afecten a datos personales.

El contenido de dicha comunicación será, como mínimo, el siguiente:

a) Una descripción de la naturaleza y extensión del incidente, incluido la categoría y número aproximado de interesados y registros de datos afectados.
b) El nombre y datos de contacto del Delegado de Protección de Datos u otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
c) Las posibles consecuencias perjudiciales del acceso ilegal.
d) Las medidas adoptadas por el Encargado para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no fuese posible facilitar la anterior información simultáneamente, y en la medida que no lo sea, el Encargado deberá facilitarla de manera gradual sin dilación indebida.

QUINTA. – SOLICITUDES DE EJERCICIO DE DERECHOS

El Encargado asistirá al Responsable a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas en el cumplimiento de su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados reconocidos por la normativa.

El Encargado notificará al Responsable a través de la dirección de correo electrónico ejerciciodederechos@emacsa.es, lo antes posible y, en todo caso, en un plazo máximo de 48 horas, las solicitudes de ejercicio de derechos presentadas ante el mismo, junto con otra información relevante para atender la solicitud.

En todo caso, corresponde al Responsable el efectivo cumplimiento del derecho de información a los interesados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del RGPD, en el momento de la recogida de los datos.

SEXTA. - SUBCONTRATACIÓN

El Encargado podrá recurrir a otro encargado del tratamiento, incorporar o sustituir a otros encargados si así lo autoriza previamente y por escrito del Responsable, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del Encargado.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, el Encargado deberá comunicar este hecho al Responsable, por escrito y de forma previa, indicando los tratamientos objeto de subcontratación, así como la identificación del tercero encargado. El Responsable deberá otorgar o denegar la autorización en el plazo de 10 días laborables.

El subcontratista, que tendrá la condición de encargado de tratamiento (en adelante, **"sub-encargado"**), estará obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo o para el Encargado y las instrucciones emitidas por el Responsable. Corresponde al Encargado formalizar la relación con el sub-encargado en los mismos términos y condiciones en relación al tratamiento de datos personales previsto en el presente Acuerdo. En cualquier caso, el Responsable del tratamiento tendrá derecho a exigir una copia de dicho contrato.

En caso de incumplimiento por parte del sub-encargado, el Encargado seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

SÉPTIMA. - TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

El Encargado en ningún caso llevará a cabo actividades que impliquen tratamiento de datos personales titularidad del Responsable en terceros países fuera del Espacio Económico Europeo sin su autorización previa y por escrito, salvo que estuviese obligado a ello en virtud del derecho de la Unión o del Estado Miembro, informando al Responsable de esa exigencia legal.

Cuando para la prestación del Servicio objeto del Contrato de Servicios resulte necesario realizar dicha transferencia internacional, el Encargado deberá obtener las autorizaciones y permisos, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar un nivel de protección adecuado en el lugar de destino, pudiendo adoptar entre otros, cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea.

En todo caso y en lo no previsto en esta cláusula, el Encargado deberá cumplir con lo establecido en los artículos 44 y siguientes del RGPD relativos a las transferencias internacionales de datos personales.

OCTAVA. – CONTROLES Y AUDITORÍAS

El Encargado pondrá a disposición del Responsable, cuando este así lo solicite, lo antes posible y a más tardar en un plazo máximo de 30 días naturales desde la solicitud, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este documento.

Asimismo, el Encargado permitirá y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones por parte del Responsable o de otro auditor autorizado por este para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos. Dichas auditorías e inspecciones serán notificadas al Encargado por parte del Responsable, por escrito, con una antelación mínima de 20 días hábiles, asumiendo el coste íntegro de la auditoría el Responsable.

NOVENA. - DEVOLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS DATOS

A la finalización de los Servicios que requieran el acceso y tratamiento de datos personales, el Encargado devolverá al Responsable los datos de carácter personal tratados por cuenta de este y, si procede, los soportes donde consten. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado.

No obstante, el Encargado podrá conservar una copia con los datos debidamente bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación o estuviera obligado a ello en virtud del derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros de la Unión Europea, circunstancia que será comunicada al Responsable del tratamiento sin dilación indebida.

DÉCIMA. – RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Las Partes se comprometen a respetar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente Contrato y de la legislación aplicable, haciendo frente cada una de ellas a la responsabilidad que se derive de su propio incumplimiento.

Las Partes se indemnizarán mutuamente por los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que pudieran resultar del incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato. Dicha indemnización comprenderá, además, el importe de sanciones particulares y/o resoluciones judiciales que pudieran resultar contra la parte perjudicada, como resultado del incumplimiento de la otra parte.

DÉCIMO PRIMERA. – NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS

Si alguna de las cláusulas recogidas en el presente Contrato contraviene los términos establecidos en el contrato principal de prestación de servicios, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato.

Igualmente, si alguna estipulación o apartado fuera declarado nulo o inaplicable, la validez de las restantes cláusulas no se verá afectada; siendo interpretadas de conformidad con la normativa vigente.

DÉCIMO SEGUNDA. - DATOS DE PERSONAS DE CONTACTO

Las partes se informan mutuamente de que los datos personales de los firmantes del presente Contrato, personas de contacto y personal necesario para la correcta prestación de los Servicios, en su caso, serán tratados respectivamente por cada una de las partes con la finalidad de gestionar la relación contractual, legitimado en que dicho tratamiento es necesario para la ejecución de los servicios descritos en el Contrato de Servicios.

No están previstas comunicaciones de los datos personales, ni transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal.

Los datos personales serán conservados, tras la finalización de la relación contractual, durante los plazos en los que se puedan derivar cualquier tipo de responsabilidad derivada de la relación contractual mantenida entre las partes.

Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación al tratamiento dirigiéndose a la dirección señalada en el encabezamiento del presente Contrato, acreditando debidamente su identidad, o contactando a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

- Por parte del **Responsable del Tratamiento**: dpd@emacsa.es
- Por parte del **Encargado del Tratamiento:** _____

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria en el ejercicio de sus derechos podrá solicitar información o formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la dirección www.aepd.es.

En este sentido, **EMACSA** informa de la existencia de la figura del Delegado de Protección de Datos en el seno de su organización, con quien podrá contactarse, en todo momento, a través del correo electrónico dpd@emacsa.es

DÉCIMO TERCERA. –JURISDICCIÓN COMPETENTE

En caso de controversia derivada del presente Contrato, las Partes se someten expresamente, con renuncia al fuero que les correspondiera, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Córdoba.

DÉCIMO CUARTA. - ENTRADA EN VIGOR

El presente Contrato entrará en vigor el día de su firma y tendrá la duración recogida en la cláusula PRIMERA

Y en PRUEBA DE CONFORMIDAD con cuanto antecede, las partes firman el presente Anexo por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento

Nombre Empresa	EMACSA
D/Dña. Firmante	D/Dña. Firmante

ANEXO XIII MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES

D./Dña ....., con NIF..... en nombre y representación de la Sociedad ....., con N.I.F. ..... al objeto de participar en la contratación denominada..... convocada por la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA).

DECLARA bajo su responsabilidad que dispone o dispondrá previamente a la formalización de la adjudicación de las adscripciones de medios personales y/o materiales indicados en los pliegos del presente expediente.

Firma del licitador

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

ANEXO XIV DECLARACIÓN SI/NO PREVISIÓN DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVIDORES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

D./Dña._____, con NIF _____, en nombre propio o de la empresa que representa, _____ con domicilio postal en Avda./Calle _____, n.º _____, con NIF n.º _____, en calidad de (1) _____, bajo su responsabilidad:

Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados para la realización del tratamiento de datos de carácter personal:

☐ SÍ

☐ NO

(En caso afirmativo especificar datos de los subcontratistas):

Nombre: .....

Perfil empresarial (definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica):
.....
.....
.....
.....
.....

Lugar, fecha y firma entidad licitadora.

Fdo: _____